

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1609/2535

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
บริษัท สุ ธรรม โลหะ กิจ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 176, มาตรา 185

พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 มาตรา 20, มาตรา 29, มาตรา 36, มาตรา 51, มาตรา 55

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดกฎหมายฐานผลิตเหล็กเส้นต่ำกว่ามาตรฐานกับมีไว้เพื่อจำหน่ายเหล็กเส้นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างละ 4 กรรม รวม 8 กรรมจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ จำเลยทั้งสองมีความผิดรวม 8 กรรมตามฟ้อง หาใช้กรรมเดียวไม่ จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพตามฟ้องแล้ว จะฎีกาว่าไม่มีเจตนากระทำความผิดหาได้ไม่ เพราะมิใช่ข้อเท็จจริงที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วแต่ศาลชั้นต้น

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันทำความผิดกฎหมายหลายกรรมต่างกันโดยร่วมกันผลิตเหล็กเส้นต่ำกว่ามาตรฐานกับมีไว้เพื่อจำหน่ายเหล็กเส้นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างละ 4 กรรมรวม 8 กรรม ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. 2511 มาตรา 20, 29, 36, 51, 55, 57

ทวิ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531 มาตรา 14, 19 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 849 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 43, 91 ริมของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มาตรา 20, 29, 36, 51, 55, 57 ทวิ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531 มาตรา 14, 19 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 849 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 43, 91 ฐานทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นฯ รวม 4 กระทง จำเลยที่ 1 ปรับกระทงละ 30,000 บาท รวมปรับ 120,000 บาท จำเลยที่ 2 จำคุกกระทงละ 6 เดือน รวมจำคุก 24 เดือน ฐานมีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นฯ รวม 4 กระทง จำเลยที่ 1 ปรับกระทงละ 3,000 บาท รวมปรับ 12,000 บาท จำเลยที่ 2 จำคุกกระทงละ 1 เดือน รวมจำคุก 4 เดือน รวมปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 132,000 บาท และจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 28 เดือน จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 66,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 14 เดือนริมของกลาง พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว จำเลยที่ 2 เคยกระทำผิดลักษณะเดียวกับคดีนี้มาหลายครั้งแล้ว จึงไม่สมควรรอการลงโทษให้จำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ขอให้รอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีเจตนาผลิตเหล็กของกลางให้ผิดมาตรฐานและเป็นการกระทำความผิดเดิมนั้น เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำผิดกฎหมายฐานผลิตเหล็กเส้นต่ำกว่ามาตรฐานกับมีไว้เพื่อจำหน่ายเหล็กเส้นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างละ 4 กรรมรวม 8 กรรมจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ จำเลยทั้งสองจึงมีความผิดรวม 8 กรรมตามฟ้อง หากใช้กรรมเดียวไม่ จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพตามฟ้องแล้ว จะฎีกาว่า ไม่มีเจตนากระทำผิดหาได้ไม่ เพราะมิใช่ข้อเท็จจริงที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วแต่ศาลชั้นต้น จึงไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายืน

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-เรืองธรรม ลัดพลี-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ